

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

1

תאריך : 01/06/2003 סודר: 20-6190
מהנדס רישוי: ילנה סולודובין

בקשה להיתר : 22-0471
תיק בנין : 4001-066/0
גוש/חלקה : 71 / 6135

מס איזור : 6 דרום מזרח
כתובת הנכס : אצ"ל 66
כתובת נוספת: תרדיון 2 א'

לכבוד
מזרחי אבנר
ת.ד. 1177
אילת ***

הנדון : החלטת ועדת המשנה

פרוטוקול 2-2106 מספר החלטה 7 מיום 14.05.2003
בתאריך 07.04.2002 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:

תוספת 2 קומות לבנין הכוללת יח"ד אחת.

להלן החלטת ועדת המשנה

לקבל את ההתנגדויות ולא לאשר את הבקשה, שכן הועדה
התרשמה שהתכנון המבוקש יפריע לשכנים ויתסום את המעבר
וקיימת החלטת בית-משפט האוסרת בניה במקום.

הועדה תהיה מוכנה לדון בבקשה שתוגש על רקע המגרש
המוחזק בפועל, כשהבניה תהיה מעל הגוש הקיים בלבד.

לכבוד
מרכז הועדה

העתקים :

תיק בנין

עורך הבקשה-זיידמן דמיטרי

מתנגד

-טסה דוד

-זיתוני עדינה

-אהרונוב סבטלנה

גורדון 42 ת"א 63414
הגושרים קבוץ הגושר
מאפו 18 ת"א 63434
אצ"ל 64 ת"א 67621

(17)

עמוד מס' 43

פרוטוקול ועדת המשנה

אצ"ל 66 , תרדיון 2

בקשה מספר 18.09.2002 07.04.2002-מ-22-0471 : הכנה 18.09.2002
תיק בנין 4001-066 אזור רישוי : 6 - דרום מזרח
בקשת מידע 21-0107 מ שכונה : התקווה
ת.מסירת מידע 11/03/2001 סיווג : 7 - תוספת קומה/קומות שימוש : מגורים

מ ב ק ש ה ב ק ש ה : מזרחי אבנר
ת.ד. 1177 אילת

ע ו ר ך ה ב ק ש ה : זיידמן דמיטרי
גורדון 42 ת"א

הבקשה:

תוספת 2 קומות לבנין הכוללת יח"ד אחת.

תוכן

ע"י עורך הבקשה

שטחים לא מקורים	סה"כ הבנין		חלקי שרות		שימושים עיקריים				ק ו מ ו ת
	%	שטח	%	שטח	סה"כ שטח	מוצע	סה"כ שטח	קיים	
57.30	163.1	215.30	5.7	7.50	157.4	207.80	163.40	44.40	סה"כ
	163.1	215.30	5.7	7.50	157.4	207.80			סה"כ שטחים מותרים
									סה"כ סטיה
57.30	163.1	215.30	5.7	7.50	157.4	207.80	163.40	44.40	סה"כ מעל הקרקע 4
									סה"כ מתחת לקרקע

ק ר ך ח נ י ה : מקומות נדרשים : 1.00
מקומות חסרים : 1.00
מקומות מתוכננים :
מקומות חניה לתשלום :

זכויות בניה - הערות:
ע"י לס דני זכויות הבנייה

יעוד נוכחי - אזור מגורים ב (שיקום)

תת קרקעי (מרתף) 60.00%
קומת חנויות 60.00%
סה"כ על קרקעי 140.00%

קווי בניין

לרחוב אצ"ל 0.00 מ'
לצד 3.00 מ' לאחור 5.00 מ'

מס' קומות מרבי - 1

(17)
עמוד מס' 44

מס' מרתפים מרבי - 1

חבות היטל השבחה כן לפי תכנית יש לפי תכנית לחזית מסחרית.
חבות הסדר מגרש כן לפי תכנית כל הגוש.

הערות לבקשה

על החלקה ניתן לבנות בנין מגורים עד ל-3 קומות בשיעור כולל של 140% משטח החלקה כשתכנית הקרקע לא תעלה על 60%.
גודל מגרש מינימלי הוא 100 מ"ר.
קוי הבניה הם לצדדים 3.00 מ' או 0.00 ולחזית 0.00 על פי תכנית 2215.
על פי תכנית "ע" מרתפים ניתן לבנות מרתף בהיקף הבנין לשימוש דיירי הבית.
על פי תכנית 2215-א-1 נקבע ששטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות אחרת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.
קומת הקרקע - מסחרית.

תיאור מצב קיים:
ע"י עורך הבקשה

בנין מסחרי בן קומה אחת.

חז"ד
ע"י גיטמן דוד

אדריכלית:

אין מניעה מבחינת עיצוב אדריכלי למבוקש.
הצמדת חדר יציאה לגג למעקה בחזית הצפונית אינה פוגעת במרקם הסביבתי ולפי כך ניתן להמליץ על המבוקש.

הערות
ע"י נחין זכר

הפיקוח:

התכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש טרם בנוי.

הערות מהנדס
ע"י ילנה סולודוכין

רישוי:

על המגרש (בצורת משולש) קיימת חנות חד-קומתית הבנויה לפי היתרים משנת 1963-62.
בשנת 1996 הוצא היתר לתוספת בניה לחנות בקומת הקרקע.

בעלות:

הנכס רשום במושע. שטח המגרש המדוד הינו 132 מ"ר.
על שם המבקש רשום בטאבו חלקים השווים לשטח שווה של 135 מ"ר. חישוב השטחים נעשה לפי שטח מגרש מדוד.
נעשה פרסום לפי תקנה 2ב. עפ"י הוראות תב"ע 2215
לבקשה מצורף תצהיר המבקש בו צויין שלמרות המאמצים שעשה לא הצליח לאתר את כל בעלי החלקה הרשומים בטאבו.

מהות הבקשה:

הבקשה המוגשת כעת הינה לשינויים הכוללים:
-תוספת בניה לחנות הקיימת בקומת הקרקע,
-הוספת 2 קומות עבור יח"ד חדשה,
-חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מתוך הדירה

(17)

עמוד מס' 45

העליונה, סידור מרפסת גג ומערכת סולרית על הגג העליון.
 - בחצר בצמוד לבנין מוצעת פרגולה מעץ בשטח של 4.3 מ"ר - הגבהת הגדר בגבול המגרש הקדמי והצדדי-מערבי עד גובה של 1.80 מ'.
 חלק החנות בחזית הדרומית והגדר בחזית הצפון-מערבית סומנו להריסה.

הערות:

- קווי הבנין הקיימים והמוצעים:
- הקדמי-מזרחי: קיים 0 מ' המותר לפי התב"ע;
- הצדדי-מערבי: הבנין הקיים בין קומה אחת בנוי בקיר משותף עם בנין השכן בחלקה הסמוכה.
- הבנין השכן בחלק הקדמי בנוי ב-1.48 מ' מגבול המגרש. הקומות החדשות מוצעות ב-2 מ' לעומת 3 מ' המותרים וחריגה זו מבוקשת כהקלה.
- הצדדי-דרומי: חלק החנות הקיימת בקו בנין 0 מ' סומנה להריסה.
- הבניה החדשה מוצעת בהמשך הקיר הקיים ב-2.10 מ' לעומת 3 מ' המותרים והחריגה מבוקשת כהקלה.
- הבנין השכן בנוי בכ-1.50 מ' מגבול הדרומי של המגרש. -הבקשה תואמת תב"ע לענין קווי הבנין, הצפיפות, התכנית והשטח המותר לבניה, פרט לחריגות שצוינו.
- שטח הדירה המוצעת כ-130 מ' כולל יציאה לגג.
- התכנון המוצע מאפשר בקלות חלוקת היחידה לשתיים. מוצעים 3 חדרי שירותים ואמבטיה/מקלחת.
- בניה על הגג תואמת הוראות תכנית "ג" פרט לנסיגה ממעקה הגג הצפוני. החריגה פורסמה כהקלה.
- הבניה ללא נסיגה הומלצה ע"י אדריכל הרישוי.
- אין גישה לגג העליון מהקומות התחתונות.
- לפי היתר משנת 1997 אושרו גדרות בגבול המגרש הקדמי והצדדי-מערבי בגובה 1.00 מ'. אך בפועל הגדרות הנ"ל לא נבנו. כיום מבקשים שינוי לגבי ההיתר הנ"ל באורך הגדרות והגבהתן עד גובה 1.80 מ'.
- הגדרות בתחום המגרש סומנו להריסה.
- אין התאמה בין תנחות הקומות ופרישת הגדרות, סימון גובה הגדר.
- התכנון המוצע מהווה חשש לחלוקת היחידה המבוקשת ל-2 יחידות דיור, וכתוצאה מכך הקטנת שטח דירה בניגוד לתב"ע החלה על המקום.
- הפרגולה המבוקשת לא פוגעת בעצים הקיימים. בתחום התוספת המוצעת קיים עץ. התקבלה חו"ד מח' גנים ונוף: "אם מאשרים את התוספת אני ממליץ להעביר את העץ. לאחר קבלת היתר הבניה לפנות למחלקת גנים ונוף כדי לקבל היתר להעברת העץ".
- בתחום המגרש אין מקום פיזי לסידור מקום חניה אחת לפי תקן החניה.
- לפי החלטת הועדה המקומית בוטל פטור מהסדר החניה בשכ' התקווה ולהמליץ לוועדה המחוזית על פטור מקרן החניה לאחר בדיקה של כל מקרה לגופו, כאשר במקרים מיוחדים בהם אין אפשרות להסדרת מקומות חניה במגרש עצמו עקב הגבלת נגישות שהוטלו ע"י הרשות, הועדה ממליצה לפטור

(17)

עמוד מס' 46

מתשלום לקרן חניה באישור הועדה המחוזית.
 - עפ"י תמ"א 2/4 המגרש נמצא בתחום מסלולי טיסת
 המטוסים ויש לנקוט אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש
 המטוסים עפ"י ההנחיות הרשות לאיכות הסביבה.

התנגדויות:

דיווח

ע"י ילנה סולודוכין

בתאריך 08.05.02 נעשו פרסומים לפי סעיף 149 עבור
 הקלות ל:
 - הקטנת קו בנין צדדי מ-3 מ' ל-2 מ',
 - הצמדת חדר יציאה לגג למעקה,
 - העברת אחוזי בניה מקומה לקומה.
 ההודעה האחורונה נמסרה ב-12.5.2002 והתקבלו
 התנגדויות של דוד טסה, זיתוני עדינה סבטלנה אהרונוב
 - בעלי הנכס ברח' אצ"ל 64 ת"א-יפו.
 צילומי המיכתבים מצ"ב.
 כמו כן להתנגדות צורף צו בית משפט מ-1963 ותשריט
 לפיו הוגדר המרחק בין השכנים ב-3 מ' שבתוכו תאסר
 כל בנית גדר. הבקשה מהווה הקטנת המרחק הנ"ל (3 מ')
 עד 1.48 מ' ע"י בניית הגדר החדשה בגבול הצדדי-מערבי
 של המגרש המשני.

העיר:

מהנדס

חו"ד

ע"י ילנה סולודוכין

לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.
 אם הועדה תדחה את ההתנגדויות - ניתן לאשר את הבקשה
 לתוספת בניה לבנין חד-קומתי קיים (חנות) כהקלה ל:
 - הקטנת קו הבנין הצדדי מ-3 מ' המותרים ל-2 מ',
 - בניית חדר יציאה לגג ללא נסיגה ממעקה הגג,
 בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר
 ובתנאים הבאים:
 - ביטול הדלת במדרגות הפנימיות בקומה שניה וסידור
 דלת הכניסה לדירה לפני המדרגות בקומת הקרקע;
 - הריסת החנות בחזית הצדדית-דרומית והגדרות לפני
 הוצאת ההיתר ואישור מחלקת הפיקוח על הבניה לכך;
 - סימון המרחקים לבנינים הקיימים בחלקות הגובלות;
 - תיקון והשלמת התכנית בתאום עם מהנדס הרישוי;
 - השלמת כל המידות הדרושות לבדיקת התכנית;
 - תאום בין תנוחות הקומות, החתכים, החזיתות ופרישות
 הגדרות;
 - פתרון גישה לגג העליון מהקומות התחתונות;
 - הסדר חניה פיזית או התקנת המקום מחוץ לנכס, אך לא
 בשטח ציבורי ו/או בשטח רחוב, באישור מהנדס העיר או
 השתתפות בהתקנת מקום החניה הנדרש ע"י תשלום לקרן
 חניה ע"פ תכנית "ח";
 - שמירה על העצים הקיימים על המגרש מחוץ לתחום הבניה
 ותיקון מיקומם ע"פ המסומן במפה הטופוגרפית;
 * תנאים להיתר:
 * נקיטת אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש המטוסים ע"פ
 הנחיות הרשות לאיכות הסביבה.
 * ההיתר אינו מקנה כל אישור לבניה אחרת הקיימת על
 החלקה מלבד המבוקש בבקשה זו.
 * חלוקת יחידות-דיוור תהווה ביטול ההיתר.
 * קבלת היתר ממחלקת גנים ונוף להעברת העץ.

(17)
עמוד מס' 47

תיאור צוות התנגדויות:
דיון בתאריך 11.2.03

בהשתתפות ה"ה נ' אלנתן ומ' טיומקין ובנוכחות ה"ה ש' אורן, ר' דלל, פ' פירשטיין, י' סולודוכין והצדדים.

ה מ ת נ ג ד י ם

טסה דוד, זיתוני עדינה ואהרונוב סבטלנה: ההתנגדות למתן היתר בניה כלשהו במגרש נתמכת בפסקי-דין של בית-משפט השלום ובית-המשפט המחוזי, שצורפו לתיק הבקשה, ולפיהם אסורה בניה כלשהי, לרבות משטח או גדר, כמפורט בפסקי-הדין. המבקש ידע על פסקי-הדין הקיימים, לפיהם נאסר לבנות במקום. המבקש הגיע בזמנו להסכם פשרה עם טסה דוד. הבניה מבוקשת מול חנויות קיימות ברחוב אצ"ל 66 ואצ"ל 64 תוך הסתרת החזית שלהן.

המבקש ועורכי הבקשה

מזרחי אבנר, עוזון עקיבא וקרפוב לריסה: רק לאחר שרכשתי את הנכס נודע לי על החלטת בית-המשפט. הגעתי לפשרה עם טסה דוד. איני יכול לנצל את השטח מבחינה תכנונית לאחר שהשקעתי ברכישתו 180,000 דולר. מבחינת הפוטנציאל בקשתי לבנות חנות אחת נוספת מבלי לגרום כל הפרעה לשכנים. אני מבקש לבנות חנות בצורת משולש בשטח מינימלי כדי לנצל את האפקט המסחרי. כל מה שבניתי עד כה היה בהיתר. אני מבקש להגדיל חנות קיימת מצד שמאל ולבנות עוד 2 קומות. בצד הדרומי איני יכול להצמד בגלל הגדר הקיימת. לאחר אני יכול להצמד לשכנה בקו 0. לא בקשתי לבנות יותר עד הסוף כפי שניתן כדי למנוע את חסימת השכנים.

לבקר במקום בנוכחות הצדדים.

ה מ ל צ ת ה צ ו ר ו ת

ה: מס' 7 פר' ועדת המשנה מס' ישיבה 101 19.02.2003
לבקר במקום בנוכחות הצדדים.

ט ל ח ה

חוו"ד הועדה המבקרת:
ביקור במקום ב-8.4.03

נערך ביקור במקום ע"י סרה"ע הרב נתן אלנתן בנוכחות מנהלת המחלקה, עורך הבקשה עוזון עקיבא והמתנגדים טסה דוד, זיתוני עדינה ואהרונוב סבטלנה. ממליץ לקבל את ההתנגדויות - ע"פ הנתונים והמצב הקיים בשטח גבולות מגרש-המשנה המוצעים אינם עולים בקנה אחד עם הקיים בשטח וההסכם מאז שנת 1963. אין לאשר את הבקשה כפי שהוגשה - ממליץ שהועדה תדון בבקשה שתוגש ע"פ ההסכם עם השכנים, דהיינו מעל הבית הקיים ללא הגדלת שטח המגרש הקיים בפועל. אחוזי הבניה ייחושבו מהשטח המותר כיום בפועל.

ה: מס' 7 פר' ועדת המשנה מס' ישיבה 106 14.05.2003
לקבל את ההתנגדויות ולא לאשר את הבקשה, שכן הועדה התרשמה שהתכנון המבוקש יפריע לשכנים ויחסום את המעבר וקיימת החלטת בית-משפט האוסרת בניה במקום.

ט ל ח ה

הועדה תהיה מוכנה לדון בבקשה שתוגש על רקע המגרש



(17)

עמוד מס' 48

המוחזק בפועל, כשהבניה תהיה מעל הגוש הקיים בלבד.